

1506353-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 29ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/05/2022
... julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
29ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506353-11.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1506353-11.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072406/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23631185 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1643/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2072406 - 89º D.P. JARDIM TABOAO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS LEONARDO SILVERIO
Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LUCAS LEONARDO SILVÉRIO, qualificado nos autos, em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 29, caput", do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. artigo 70, "caput", do Código Penal; artigo 330, do Código Penal; artigo 150, § 1º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, todos na forma do

artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, pelo que consta da peça acusatória, por volta das 22h40 do dia 15 de março de 2022, nas imediações da Rua Caraíva, Jardim Olinda (Campo Limpo), nesta Comarca, agindo em concurso com o adolescente infrator Vitor Augusto Carvalho Souza, possuía o revólver "Taurus", calibre 38, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, igualmente, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, facilitou a corrupção do adolescente infrator. Ainda, porque, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. E porque, no mesmo horário, entrou na residência localizada na Rua Caraíva, 240, bloco C, apartamento 37, Jardim Olinda, nesta Capital, contra a vontade de sua ocupante, a idosa Severina Praseres de Almeida Silva, que contava 77 (setenta e sete) anos de idade, contra quem exerceu violência que produziu lesões corporais cuja natureza será aferida mediante a oportuna juntada do laudo pericial aos autos (fls. 01/02).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 04/5), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 137/141).

A denúncia foi recebida (fls. 164/166), o réu foi citado (fls. 218) e apresentou defesa escrita (fls. 167/168), sendo mantido o recebimento da denúncia e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 201/203).

Ofertado aditamento da denúncia, acrescentando que por volta das 22h40 do dia 15 de março de 2022, nas imediações da Rua Caraíva, Jardim Olinda (Campo Limpo), nesta Comarca, LUCAS LEONARDO SILVÉRIO (qual. fls. 94), agindo em concurso com o adolescente infrator Vitor Augusto Carvalho Souza, possuía o revólver "Taurus", calibre 38, com numeração suprimida, municiado com dois cartuchos íntegros semiencaimados, do tipo expansivo de ponta oca e quatro cartuchos íntegros comuns, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fls. 255/256),

O recebimento foi recebido e novamente citado o acusado em audiência, mesmo ocasião na qual oferecida nova defesa e mantido o recebimento do aditamento.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes, bem como imposição de regime inicial aberto além de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 263/270).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, está estampada nas provas arremetidas perante a autoridade policial, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de fls.240/244. A prova oral, por sua vez, demonstrou a materialidade dos crimes previstos nos artigos 330 e 150, § 1º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, além da autoria dos três delitos.

O réu negou a prática dos delitos. Relatou, em resumo, que trabalha com venda e que, nada data dos fatos, após o trabalho encontrou Vitor e pediu uma carona. No caminho, avistaram dois policiais de moto, os quais deram ordem de parada. Vitor não obedeceu a ordem, embora tenha dito para ele parar. Como viu um monte de viaturas, ficou com medo, pois tem passagem. Saiu correndo para dentro de um prédio e bateu em uma porta por ter ficado com medo de morrer. A senhora perguntou se era o Lucas, tendo ele dito sim. Empurrou a porta e policiais logo o pegaram. Não entrou no bar e nem na casa da senhora. Não portava arma e somente soube que foi encontrado um revólver na delegacia. Negou ter chutado a senhora e disse que apenas empurrou a porta. Também soube que Vitor não parou a moto porque ela não tinha o documento em dia. Não conhece as testemunhas. Conhecia o adolescente apenas de vista (cf. mídia

digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, a versão do réu, além de não ser crível, não apresenta embasamento probatório.

Severina Praseres de Almeida Silva relatou, em suma, que estava deitada em sua casa, quando se levantou para ir até a cozinha e escutou alguém batendo. Perguntou quem era, mas a pessoa não respondia. Depois disse que era Lucas. Ela perguntou se era o Lucas da Tereza, tendo ele dito que sim, razão pela qual abriu a porta. Não era Lucas, seu vizinho, e o rapaz entrou chutando suas pernas. Logo depois chegou a polícia, que estava no encalço do acusado. Disse ter ficado com hematomas em razão dos chutes, mas não ter sido internada. Relatou ter ficado em choque em razão do ocorrido (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Gustavo Rodrigues Belchior relatou, em suma, que foi irradiado o roubo de um veículo. Em patrulhamento, avistaram Lucas e uma outra pessoa em uma moto, cuja placa estava divergente do padrão do Detran. Dada ordem de parada, iniciaram fuga, sendo que Lucas pulou da moto em movimento. Todavia, abordaram o menor, na condução da moto, o qual disse que havia conhecido Lucas em uma pizzaria e lhe dado uma carona, mas que Lucas lhe informou, durante a fuga, que estava com uma arma na cintura. Transeuntes informaram que Lucas havia entrado em um prédio, onde também ingressaram. De repetente, ouviram um grito de socorro e uma senhora estava em choque, relatando ter sido agredida pelo acusado. Lucas estava no corredor e foi abordado. Dentro de um bar, o tenente Cabrera encontrou uma arma, tendo o dono do estabelecimento relatado que a mesma fora deixada por Lucas. Chegou a ver que o acusado havia entrado no bar durante a fuga. Lucas não foi reconhecido pela vítima do roubo do carro. Depois verificaram que moto era produto de leilão. Não conhecia o réu e nem o adolescente. O dono do bar relatou conhecer Lucas, que mora nas proximidades (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Paula Fernanda Ribeiro Ferrari, também policial militar, narrou, em resumo, que estavam em patrulhamento quando avistaram uma moto com uma placa adulterada a mão. Tentada a abordagem, o garupa pulou da moto e entrou em um bar. Conseguiram abordar o condutor, um adolescente, que relatou que seu parceiro estava armado, mas que ele não tinha relação com a arma. Foram até o bar em busca do garupa, mas disseram que ele havia entrado nos prédios, para onde foram. No local, escutaram um grito por socorro, constatando que uma senhora havia sido agredida pelo acusado, para quem havia aberto a porta. O acusado estava dentro do apartamento da senhora, tendo dito que correu porque se assustou com a polícia e negou porte de arma. Encontraram uma arma dentro do bar onde o acusado havia entrado e o proprietário disse que Lucas havia deixado a arma lá. Populares disseram que o acusado é conhecido na região, pois mora nas proximidades e sempre causa problemas. Foi o comandante da equipe quem encontrou a arma, não sabendo dizer exatamente onde. O bar fica na esquina do prédio no qual o acusado entrou. Somente estavam o tenente, o proprietário e mais uma pessoa no estabelecimento (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, a prova colhida nestes autos foi suficiente para comprovar que o réu possuía arma de fogo de uso permitido e municiada, mas com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de corrupção de menores (fls. 18), bem como de ter desobedecido a ordem legal de funcionário público e entrado astuciosamente em casa alheia.

Cumpra asseverar que sendo a corrupção de menores um crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente envolvido com a conduta narrada tenha sido efetivamente corrompido.

A propósito, confira os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.”No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou

compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2."Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal."(REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013)

E ainda que o adolescente tenha alegado que não tinha relação com arma, o fato de ter fugido, desobedecendo ordem de parada, revela sua participação na infração penal.

Já quanto ao último delito, provado ainda que a violação de domicílio se deu mediante violência em face da vítima e embora esta não tenha sofrido lesão corporal (fls. 261/262), certo é que sofreu vias de fato, sendo-lhe desferidos chutes nas pernas. W ainda que a ofendida tenha aberto a porta para o acusado, o fez porque o mesmo respondeu que era "Lucas da Tereza", de modo que o ingresso na residência se deu de forma astuciosa.

Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não foi trazida prova de que os policiais ou a vítima tivessem motivos para incriminar falsamente o réu, até porque, pelo consta, não tinham qualquer desavença. Assim, o depoimento de policiais e da ofendida tem plena força probante e inexistem motivos para desqualificá-los.

Assim, as circunstâncias em que ocorreu a prisão, somadas à prova oral demonstram de forma inarredável a autoria dos delitos descritos na denúncia e aditamento, nada havendo que indique a exclusão dos elementos dos crimes, seja a tipicidade, a ilicitude ou até mesmo a culpabilidade do autor do fato.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, imperioso considerar que, além da arma, foram apreendidos cartuchos íntegros, conforme constatado pela perícia (fls.240/244). Assim, fixo a pena-base da posse de arma em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Quanto aos demais delitos,

ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo as penas no mínimo legal: em 01 ano de reclusão para a corrupção de menores; 15 (quinze) dias de detenção para a desobediência e (06) seis meses de detenção para a violação de domicílio.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (fls. 101/102). E quanto a invasão de domicílio, presente também a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, considerando a idade da vítima. Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, majoro e 1/6 a pena do porte de arma, da corrupção de menores e da desobediência, fixando-as, respectivamente em: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezesete) dias de detenção e 11 (onze) dias multa. E majoro em 1/4 a pena da violação de domicílio, fixando-a em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem valoradas, motivo pelo qual ficam mantidas as penas fixadas na segunda fase da dosimetria.

Havendo concurso material entre todos os delitos, devem as penas serem somadas, inclusive no tocante ao crime de corrupção de menores, diante de existência de desígnios autônomos. E ainda que concurso formal fosse, seria impróprio, aplicando-se o disposto no artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Assim, fica o réu condenado a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão; 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias multa.

Não obstante a pena seja inferior a oito anos, a situação concreta recomenda a adoção de regime mais gravoso, uma vez que o réu é reincidente, tendo sido condenado pela prática de roubo. Desta maneira, considerando o teor da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que admite adoção de regime mais gravoso quando fundado em elemento concreto, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (art. 33, § 3º do CP) e de detenção em semiaberto (art. 33, caput do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade de pena imposta e haja vista o réu ser reincidente, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

O valor da pena de multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu LUCAS LEONARDO SILVÉRIO, qualificado nos autos, como incurso no no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 29, caput", do Código Penal, artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, artigo 330, do Código Penal; artigo 150, § 1º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal,, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado; 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o caso a apresenta gravidade concreta, pois o acusado é reincidente em roubo e praticou crime em concurso de agentes com adolescente, além de delito que envolveu violência em face de pessoa idosa.

Recomendem-se ao cárcere em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA